

1504898-66.2021.8.26.0609

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324359/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21669013 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1926/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2324359 - 02º D.P. TABOÃO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504898-66.2021.8.26.0609 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504898-66.2021.8.26.0609

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324359/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21669013 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1926/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2324359 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE KLEBSON VASCONCELOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia, em face do réu JORGE KLEBSON VASCONCELOS, como incurso no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06. Narrou na denúncia que, no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 14h00, na Rua Rui Barbosa, nº 241, Jardim Panorama, Taboão da Serra/SP, o indiciado trazia consigo e efetivamente vendia 82,7g (oitenta e dois gramas e sete decigramas) de cocaína, dividida em 115 (cento e quinze) invólucros individuais, 51,5g (cinquenta e um gramas e cinco decigramas) de maconha dividida em 21 (vinte e um) invólucros individuais e 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) de crack, dividido em 81

(oitenta e uma) pedras individuais, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de R\$ 41,00 (quarenta e um reais), proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes. (fls. 94/96).

O réu foi regularmente notificado (fls. 117/118), foi nomeado defensor, que apresentou defesa preliminar (fls. 128/135).

A denúncia foi recebida no dia 14 de junho de 2022 (fls. 137/140).

Comprovada a citação do acusado à fl. 194.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação do acusado.

A defesa advogou teses benéficas ao réu.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01; boletim de ocorrência de fls. 06/10; auto de exibição e apreensão de fls. 15/16; laudo de constatação fls. 155/157; laudo definitivo fls. 158/160; bem como nos depoimentos das autoridades que efetuaram a prisão do denunciado e apreensão dos entorpecentes.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado. Assim vejamos.

Extrajudicialmente, o policial militar, Nielton Querino de Sousa, declarou: "Que nesta data, 29/11/2021, estava em patrulhamento, na companhia do SD De Oliveira, na RUA RUI BARBOSA, altura do número 241, Bairro Parque Pirajussara, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando um indivíduo do sexo masculino ao avistar a viatura policial tentou evadir-se, momento em que foi abordado. O abordado foi identificado como JORGE KELSON VASCONCELOS, . Em busca pessoal foi encontrada, em uma sacola que o abordado trazia consigo, quantidade considerável de drogas: maconha, haxixe, cocaína e crack e o valor de R\$ 41,00 (quarenta e um reais) em moeda corrente. Diante do exposto foi dada voz de prisão em flagrante ao capturado pelo crime de tráfico de drogas e conduzido até a Delegacia de Polícia para deliberação da Autoridade Policial." (fl. 03).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Na fase inquisitiva, Samuel Robson de Oliveira, declarou "Que nesta data, 29/11/2021, estava em patrulhamento, na companhia do SGT Nielton, na RUA RUI BARBOSA, altura do número 241, Bairro Parque Pirajussara, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando um indivíduo do sexo masculino ao avistar a viatura policial tentou evadir-se, momento em que foi abordado. O abordado foi identificado como JORGE KELSON VASCONCELOS. Em busca pessoal foi encontrada, em uma sacola que o abordado trazia consigo, quantidade considerável de drogas: maconha, haxixe, cocaína e crack e o valor de R\$ 41,00 (quarenta e um reais) em moeda corrente. Diante do exposto foi dada voz de prisão em flagrante ao capturado pelo crime de tráfico de drogas e conduzido até a Delegacia de Polícia para deliberação da Autoridade Policial." (fl. 04).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Na fase inquisitiva, o acusado manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 05).

Em juízo, o acusado disse que estava no local para comprar drogas. Quando havia acabado de comprar a droga os policiais apareceram e o traficante jogou a sacola e saiu correndo. O acusado se assustou e também correu, mas acabou sendo detido. Foi agredido pelos policiais que disseram que a droga era do acusado. Passou 27 anos preso. Foi agredido pelos policiais com murros no estomago de forma que o acusado caiu e bateu a cabeça. Fez um calombo na sua cabeça. Questionado sobre ter negado as agressões para o médico legista em audiência de custódia, as quais também não foram constatadas no exame pericial, disse que ficou com medo. Tem passagens por furto e roubo.

Pelos relatos desinteressados dos policiais, já que nem mesmo o acusado apontou ou comprovou qualquer indício de que eles tivessem algum motivo ou interesse em acusá-lo falsamente, ficou sobejamente demonstrado que o acusado guardava e trazia

consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nesse sentido, destaca-se que o acusado foi preso em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas, a quantidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros, a diversidade (maconha, cocaína e crack) e a quantia em dinheiro apreendida de R\$ 41,00 (quarenta e um reais) em espécie, demonstrando que se destinava ao comércio ilícito de drogas.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento dessa Corte o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre os atos de ofício nos processos cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (a fim de se livrar da responsabilidade penal por esse crime, o acusado imputou falsamente o crime de tortura contra os policiais uma vez que, por ocasião da realização do exame de corpo de delito na audiência de custódia ele negou ter sofrido qualquer tipo de agressão (fls. 87), sendo que esse era o momento apropriado para essa comprovação e especialmente designado para tanto, demonstrando que mentiu na audiência de instrução e julgamento, quando já não era mais possível constatar a ausência de lesões pelo decurso do tempo, apenas para se ver livre da condenação. Não se olvida o direito do acusado ao silêncio ou até mesmo de mentir no interrogatório, mas há não qualquer autorização para que os acusados em geral tentem se livrar das consequências penais de suas condutas imputando falsamente crimes a policiais, manchando suas reputações. Com base nisso, sua culpabilidade deve ser considerada para valorar negativamente a pena do acusado.); antecedentes (O réu possui sete condenações transitadas em julgado, conforme processos nº 0000184-27.1990.8.26.0609, fl. 151, 0000286-15.1991.8.26.0609, fl. 152, 000296-59.1991.8.26.0609, fl. 152, 643/1991, fls. 48/49, 807/1990, fl. 49, 412/1992, fl. 50, 814/1990, fl.50, sendo que seis dessas condenações serão utilizadas para valorar a pena do acusado nessa primeira fase e a sétima na próxima fase de fixação de pena como reincidência, tendo em vista que às fls. 50 há prova de que as penas do acusado só foram extintas em 2020, portanto, menos de cinco anos antes da data do crime em apuração nestes autos) conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (considerando que o acusado foi surpreendido com expressiva quantidade de drogas, 82,7g (oitenta e dois gramas e

sete decigramas) de cocaína, dividida em 115 (cento e quinze) invólucros individuais, 51,5g (cinquenta e um gramas e cinco decigramas) de maconha dividida em 21 (vinte e um) invólucros individuais e 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) de crack, dividido em 81 (oitenta e uma) pedras individuais, suficientes para sustentar o vício de pelo menos 217 pessoas - considerando o total de porções individuais, sua pena deve ser valorada negativamente); natureza da droga (considerando que numa escala de ofensividade à saúde o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de elevar a pena base do acusado em razão da alta lesividade do crack à saúde humana).

Assim, considerando a culpabilidade, os péssimos antecedentes, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, fixo a pena base no dobro acima do mínimo legal, isto é, 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência, conforme fundamentado na primeira fase de fixação de pena acima, aumento a pena do acusado em 1/6, atingindo 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando os péssimos antecedentes e a reincidência do acusado.

Assim, torno definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, e do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, considerando o montante de pena aplicado que supera os oito anos de reclusão, os péssimos antecedentes e a reincidência do acusado, a natureza da droga, por se tratar de crime equiparado a hediondo, bem como para atender às finalidades da pena.

Em que pese a resolução nº 5 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada supera os quatro anos.

Também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu JORGE KLEBSON VASCONCELOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 1166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, indefiro o direito do réu de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei de Drogas, determino o PERDIMENTO em favor da União dos valores apreendidos com o acusado.

OFICIE-SE à Autoridade Policial para que proceda como determina o art. 62-A e parágrafos da Lei nº 11.343/06, comprovando-se a diligência nos autos no prazo 15 dias. Com a resposta da Autoridade Policial, dê-se vista ao Ministério Público e, após, voltem conclusos.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos

políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) com o trânsito em julgado desta sentença, OFICIE-SE ao SENAD nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do patrono nomeado nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA